

1500999-14.2021.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... indicado, trazer consigo, para fins de tráfico, as drogas indicadas no laudo toxicológico.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Da Materialidade: No que respeita à materialidade do tráfico de drogas é certa e vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, pelos autos de exibição e apreensão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500999-14.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500999-14.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217279/2021 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 19556664 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 65/21/117 - DISE-DEL.SEC.REGISTRO, 2217279 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURÍCIO ROBERTO SEBASTIANI MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

I. RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia (fls. 46/47) em face de MAURÍCIO ROBERTO SEBASTIANI MARTINS, qualificado às fls. 06, porque, consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 11 horas, na Rua Pedro Lopes Dias, altura do nº 10, esquina com a Rua Ana Ribeiro Ramos, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, o denunciado, trazia consigo, para fins de tráfico de entorpecente, 04 porções de crack, pesando 0,54 gramas, além disso, tinha em depósito e guardava, outras 03 porções de crack, com peso de 0,48 gramas, 51 eppendorfs de cocaína, com peso aproximado de 53,1 gramas e 05 porções de maconha,

com peso de 17,23 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 15/16 e fotografias de fls. 22/27).

Por tais razões, pleiteou o Ministério Público a condenação do acusado MAURÍCIO ROBERTO SEBASTIANI MARTINS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Determinada a notificação (fls. 53/56), o acusado foi notificado no dia 17/09/2021 à fl. 112, apresentando resposta à acusação às fls. 114/121. Recebida a denúncia no dia 06/10/2021 à fl. 137.

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o denunciado interrogado pelo sistema audiovisual.

As alegações finais foram apresentadas, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da inicial, com aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, da referida Lei. A Defesa do acusado postulou absolvição dada à fragilidade das provas. Subsidiariamente, requereu a menor das penas, com regime diferente do fechado.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o denunciado estava no local dos fatos, amplamente conhecido como ponto de venda de entorpecente, na posse de 04 porções de crack, além de R\$ 85,00, provenientes de vendas efetuadas anteriormente.

Devidamente abordado, MAURÍCIO confessou a prática delitiva e levou os policiais civis até o cômodo que ocupava, onde foi encontrado outras 03 porções de crack, 02 de maconha e 03 eppendorfs de cocaína, todos embalados individualmente na forma usualmente empregada para venda.

Ainda, em terreno distante 50 metros de tal morada, o denunciado apontou local em que armazenava outras 48 porções de cocaína, embalados de forma idêntica aquelas anteriormente localizadas. (...)”

Do tipo penal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A conduta imputada ao acusado, é a de, no contexto fático acima indicado, trazer consigo, para fins de tráfico, as drogas indicadas no laudo toxicológico.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Da Materialidade: No que respeita à materialidade do tráfico de drogas é certa e vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 13/14, pelo auto de constatação preliminar de fls. 15/16, pelas fotografias de fls. 22/30, pelo laudo toxicológico de fls. 93/96, bem como pela prova oral colhida.

Da autoria: Igualmente certa é a autoria que recai na pessoa do acusado MAURÍCIO ROBERTO SEBASTIANI MARTINS.

Senão, vejamos.

Durante seu interrogatório, colhido pelo sistema audiovisual, o acusado MAURÍCIO ROBERTO SEBASTIANI MARTINS declarou que são verdadeiros os fatos. Disse que já tinha fechado a "loja" e tinha duas pessoas na rua que seriam "servidas". Declinou que entrou em sua casa e os Policiais bateram na porta com força. Assinalou que confessou a traficância e disse que em sua casa foram encontradas as drogas e R\$ 1.700,00 que os Policiais não apresentaram e disseram que não daria nem para o café da manhã deles. Asseverou uma pessoa conhecida como Baiano lhe apresentara ao tráfico. Indicou que está arrependido e que nunca mais se envolverá com o tráfico. Finalizou dizendo que os Policiais algemaram a esposa do interrogando e só a

soltaram quando entregou mais entorpecentes.

A confissão do acusado foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; ACr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

Da prova oral colho:

A testemunha Rogerio Abrahão Pereira, policial civil, declarou que estava no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas. Disse ter visto dois indivíduos que ao avistar a viatura empreenderam fuga. Declinou que o acusado estava atravessando a rua e foi perseguido pela guarnição. Declinou que logrou abordar o acusado e que ele confessou a traficância. Assinalou que o réu tinha deixado cair algumas porções de drogas e que na casa ocupada por ele encontrou mais drogas, assim como o acusado entregou mais entorpecentes que estavam num matagal, sendo todas com características semelhantes. Informou que o requerido admitiu a traficância, dizendo que agia por necessidade. Salientou que o acusado esclareceu que a esposa nada sabia.

A testemunha Leopoldo Rafael Dutil Goreri, policial civil, ratificou as palavras de seu colega, acrescentando que o acusado era natural de Iguape/SP e proveniente de Juquiá/SP, motivo pelo qual não o conhecia.

Saliente-se que os depoimentos dos policiais é de válido e de suma importância, como já consignou a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 - inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; ACr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16.

A testemunha de defesa KELLY CRISTINA DA ROCHA SANTOS SANT ANA declarou que conhece o acusado e que ele é honesto e trabalhador. Asseverou que o acusado trabalhava com a depoente num quiosque na Ilha Comprida/SP. Indicou que soube que o acusado veio a Registro/SP para buscar melhor condição de trabalho.

A testemunha de defesa MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO declarou que conhece o acusado

e que ele é honesto e trabalhador. Disse saber que o acusado veio a morar em Registro/SP e que buscava trabalho. Informou que o acusado estava fazendo estágio em enfermagem.

Analisando detidamente o depoimento dos Policiais Civis e as declarações do acusado que confessou os fatos, tenho que a responsabilidade penal restou bem caracterizada, merecendo o requerido desate condenatório, pois o dolo do agente restou evidenciado.

A forma que estavam acondicionadas, embaladas individualmente e pronta para o comércio são elementos aptos para evidenciar que os entorpecentes se destinavam à entrega ao consumo de terceiros.

Assim, cumpridas todas as elementares do crime de tráfico, tendo o autor do fato, agido com plena vontade e consciência, imperativa é a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A conduta do denunciado MAURÍCIO ROBERTO SEBASTIANI MARTINS, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei 11.343/2006:

Cabe ressaltar que se deve aplicar o art. 33, §4º da lei 11.343/2006, vez que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para tanto. Contudo, em razão da quantidade e pela variedade das drogas apreendidas a redução deve ser mínima.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu MAURÍCIO ROBERTO SEBASTIANI MARTINS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

IV. DA FIXAÇÃO DA PENA:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo acusado é normal. É certo que possuía plena consciência de sua ilicitude e, podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais (fls. 169/170). Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não desfavorecem o acusado. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são insitas ao delito. Comportamento da vítima: não avaliado.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao acusado, aplico-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 75) e da confissão espontânea, mantenho a pena porque no mínimo legal. Não há agravantes.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não há causa de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6 (um-sexto).

Pena definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, §2º, "b", §3º e 59 do Código Penal), ante a quantidade de pena aplicada; e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica. O regime de pena não se altera por conta do tempo de prisão provisória, porque necessária a maior reprovação do delito e porque insuficiente o interregno.

Substituição: Incabível por conta do montante de pena aplicado (art. 44 e seguintes do CP).

Sursis: Incabível, em virtude do montante de pena aplicado.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS: (a) Ausente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedo aos acusados o direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) deixo de fixar indenização por falta de parâmetros (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não

incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Registro, 01 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA